מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט״ז באב התשע״ד
12 באוגוסט 2014
שה. 2014-31088

לכבוד,
מנהלי החברות המנהלות

א.ג.נ.,

הנדון: <u>הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת - הבהרה</u>

בעקבות פניות שהתקבלו במשרדנו לעניין יישום הוראות סעיף 2(ב)(1) לחוזר הכרעות עקרוניות 2013-4-1 שעניינו ״הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת״, הריני להבהיר כי השבת כספים בהתאם לסעיף האמור תהיה לעמיתים שהועלו בחשבונותיהם דמי ניהול, בתקופה שמיום 1 בינואר 2006 עד ליום 31 בדצמבר 2009 (להלן: ״**תקופת ההשבה**״), שלא בהתאם לתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-1964, וכי ההשבה תכלול דמי ניהול שנגבו מאותם עמיתים, בניגוד להוראת התקנה האמורה, גם לאחר תקופת ההשבה.

בכבוד רב,

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

העתק:
מר רג׳ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
עו״ד דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האוצר